

COMUNE di LAMEZIA TERME (CZ)

Verifica Accertamento Demaniale

Determinazione n°28 del 12 maggio 2026

RELAZIONE

sulla *qualitas soli* dei terreni censiti al Catasto Terreni del
comune di Lamezia Terme (CZ) sezione C- Sant'Eufemia,
al foglio di mappa n°53, particelle nn°680, 683 e 684

Perito Istruttore Demaniale
dr. Per. Agr. Vincenzo Colistra
VINCENZO
COLISTRA
02.07.2026
11:49:58
GMT+02:00



Sommario

Premessa introduttiva	2
Metodo di accertamento.....	3
Reperimento del materiale documentale e storico	4
Svolgimento del mandato.....	6
Evoluzione storico-documentale delle particelle di verifica	8
Inquadramento Territoriale e Vincoli Preesistenti.....	13
Regime Urbanistico e Vincoli di Godimento Collettivo.....	14
Conclusioni	14

Premessa introduttiva

In data 17 marzo 2026, l'ente regionale CO.R.A.P. e la società LameziaEuropa S.p.A. hanno presentato al Comune di Lamezia Terme due distinte istanze per accertare l'eventuale sussistenza di usi civici su terreni di loro proprietà situati nella sezione di Sant'Eufemia Lamezia e identificati al foglio di mappa n°53, particelle n°680, 683 e 684. Successivamente, il 15 aprile 2026, i due soggetti hanno chiesto congiuntamente di unificare i procedimenti e di affidare un unico incarico di perito istruttore demaniale al perito agrario Vincenzo Colistra. Il Comune, in data 30 aprile 2026, ha preso atto di questa volontà e ha richiesto la trasmissione della documentazione necessaria e del relativo contratto di prestazione d'opera, documentazione che è stata formalmente trasmessa dalla società LameziaEuropa S.p.A. il 5 maggio 2026 a conferma della richiesta di verifica.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n°28 del 12 maggio 2026 mi è stato conferito l'incarico di Perito Istruttore Demaniale (P.I.D.) per le attività di verifica e accertamento della sussistenza o meno del gravame di uso civico su terreni ubicati nel Comune di Lamezia Terme, così come richiesto dalla Società LameziaEuropa S.p.A. e dall'ente regionale CO.R.A.P., nella loro rispettiva qualità di

proprietari. In ottemperanza al mandato ricevuto, il sottoscritto dr. Per. Agr. Vincenzo Colistra, iscritto al n°241 dell'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Catanzaro, residente in Maida alla contrada Casetta Postale, regolarmente inserito nella short-list della Regione Calabria al progressivo 19 dell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n°11789 del 9 agosto 2024, ha proceduto all'esame dei documenti e delle risultanze catastali. In riscontro all'incarico, si rassegna formalmente la presente Relazione di Accertamento Demaniale.

Metodo di accertamento

L'oggetto della presente indagine riguarda la verifica demaniale di un comprensorio sito in agro di Lamezia Terme (CZ) i cui confini ricadono nella località denominata "Aglioca".

Sulla scorta della documentazione d'archivio rinvenuta, si è ritenuto metodologicamente corretto adottare il procedimento di verifica diretto. Tale scelta si fonda sulla comprovata corrispondenza tra l'attuale e la storica denominazione della contrada "Aglioca".

Il procedimento di verifica diretto si articola attraverso la convergenza sinergica tra la ricerca storico-archivistica e la correlazione cartografica informatizzata. Questa metodologia d'indagine prevede, in primo luogo, l'individuazione presso gli archivi

storici e di Stato dei titoli originari, degli inventari demaniali e della toponomastica d'epoca. Nel caso specifico, tale attività ha permesso di ricostruire la continuità storico-giuridica del sito, confermando l'esatta corrispondenza tra l'attuale denominazione e l'antico toponimo.

Una volta accertata la consistenza documentale, si procede alla digitalizzazione e alla georeferenziazione delle planimetrie storiche tramite software GIS. Questo processo consente di ancorare le mappe d'epoca alle coordinate geografiche reali del sistema catastale vigente, permettendo una sovrapposizione geometricamente precisa tra i confini originari e le attuali particelle. L'integrazione di queste due operazioni consente di superare i limiti delle singole analisi, mentre la ricerca archivistica e toponomastica definisce la natura giuridica del vincolo, la sovrapposizione cartografica ne individua l'esatta collocazione nello spazio. Il successivo riscontro sul posto funge infine da validazione scientifica, traducendo le risultanze grafiche e documentali in elementi di prova certi per determinare l'eventuale natura demaniale dei fondi esaminati.

Reperimento del materiale documentale e storico

L'attività di indagine volta all'individuazione delle proprietà demaniali gravate da uso civico nel Comune di Lamezia Terme (CZ) e nei

comuni limitrofi è stata espletata attraverso una puntuale e rigorosa ricerca presso la sede del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici della Calabria. Il complesso documentale così acquisito è risultato esaustivo per la ricostruzione del quadro storico-giuridico del territorio comunale ed è consultabile integralmente nella sezione denominata "Copie di Atti" allegata alla presente relazione.

Nello specifico, sono stati consultati e riprodotti in formato digitale determinati atti custoditi presso l'Archivio del Commissariato Usi Civici di Catanzaro, tra i quali si enumerano l'Ordinanza Giannattasio datata 2 gennaio 1811, l'Ordinanza Masci datata 22 giugno 1811, il verbale dell'Agente delegato E. Fabiani del 12 giugno 1821, il verbale di campagna dell'agrimensore M. Campisano e dell'esperto A. Vono, l'Ordinanza De Liguoro del 27 giugno 1832, il Regio Decreto 12 settembre 1864, il Regio Decreto 11 settembre 1892, la planimetria redatta dall'Agente Demaniale M. Ciaccio in occasione della quotizzazione, la relazione definitiva del Perito Istruttore Demaniale geometra R. Barberio e la planimetria redatta dal Consulente Tecnico d'Ufficio N. Sangiorgio.

Parallelamente, presso il sito telematico dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio sono stati estratti il foglio di mappa n°53 del comune di Lamezia Terme sezione Sant'Eufemia in formato digitale,

nonché la copia originaria in formato immagine del medesimo elaborato cartografico.

Svolgimento del mandato

A seguito della formalizzazione dell'incarico avvenuta il 12 maggio 2026, come da Allegato n°01 contenente copia della determina dirigenziale ([Allegato n°01 – determina di incarico](#)), e alla successiva sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale 14 maggio stesso anno, si è provveduto ad avviare l'iter di verifica demaniale delle particelle d'interesse della società richiedente.

In data 19 maggio 2026, tramite posta elettronica certificata (PEC), sono stati informati il Comune di Lamezia Terme e la società richiedente LameziaEuropa S.p.a. circa l'avvio del procedimento e la convocazione del primo sopralluogo, fissato per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 12:30 presso la sede municipale del Comune di Lamezia Terme, sita in Via Senatore A. Perugini n. 15/C.

All'orario stabilito erano presenti il signor Rispoli, in rappresentanza della società LameziaEuropa, e l'ingegnere G. Molinaro, Responsabile del Servizio per il Comune di Lamezia Terme. Quest'ultimo, evidenziando l'impossibilità di partecipare attivamente alle operazioni peritali, ha richiesto la fissazione di un nuovo incontro. Di

comune accordo tra i presenti, si è concordato il rinvio del sopralluogo.

Il secondo appuntamento è stato formalizzato con successiva PEC del 24 maggio 2026, differendo il sopralluogo a venerdì 29 maggio 2026, alla medesima ora e nel medesimo luogo ([Allegato n°02 – Comunicazione Inizio Operazioni Demaniali](#)). Copia di tali comunicazioni e delle relative ricevute di accettazione e consegna è allegata alla presente relazione ([Allegato n°03 – Copia ricevute di consegna e accettazione PEC](#)).

Il giorno 29 maggio 2026, all'apertura delle operazioni peritali, si è registrata la presenza del Responsabile del Servizio per conto del Comune, arch. Gianfranco Molinaro, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della LameziaEuropa S.p.a., il signor Rispoli, contattato telefonicamente, ha confermato la propria momentanea impossibilità a presenziare.

Al fine di acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione storico-giuridica, è stata formulata esplicita richiesta all'arch. G. Molinaro in merito all'eventuale presenza di ulteriore documentazione presso l'archivio storico comunale, richiesta alla quale il responsabile ha fornito riscontro negativo. Trascorsa circa mezz'ora dall'orario fissato, si è proceduto a formalizzare la chiusura delle operazioni con la

redazione del relativo verbale, allegato alla presente relazione
[\(Allegato n°04 – Verbale avvio Operazioni Demaniali\)](#).

Evoluzione storico-documentale delle particelle di verifica

I terreni oggetto dell'indagine storica, finalizzata al reperimento delle prove documentali sull'esistenza e l'estensione delle aree soggette a usi civici e basata su atti antichi, ricostruzioni storico-giuridiche e successive verifiche, si trovano in un'area originariamente compresa nei limiti amministrativi dell'ex comune di Sant'Eufemia Lamezia. L'istituzione di tale ente è stata sancita dalla legge 8 aprile 1935 n°639, il cui articolo 1 stabilisce l'istituzione, in provincia di Catanzaro, del comune di Sant'Eufemia Lamezia, la cui circoscrizione comprende le parti di territorio dei comuni di Gizzeria, Nicastro, Maida, San Pietro a Maida e Curinga, delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla legge stessa. Tale assetto ha comportato la concentrazione delle ricerche presso l'archivio storico del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro, con particolare riferimento ai documenti riguardanti l'antico Feudo di Maida, proprio sul confine sud, il comune di Curinga cedette un'importante porzione di territorio, il che spiega il motivo per cui tali demani storici siano oggi censiti nel catasto terreni del Comune di Lamezia Terme, sezione di Sant'Eufemia.

Ricostruendo la cronologia degli eventi, in data 19 dicembre 1810 l'agrimensore Michele Campisano e l'esperto Antonino Vono redassero il verbale di campagna, ([Copia di Atti - Verbale di campagna 17-19 giugno 1810. Pag. 33](#)), nel quale vennero descritti e circoscritti numerosi demani ex feudali nel territorio di Curinga, tra i quali Arenoso, Tremusa, Falde di Screa, Curigliello, Annitelli, Mellarda, Canneto, Ingogna, Coltura di Magdone, Cerasia, Scarcio, Zipera Vecchio, Zipera-Nuovo e Lauro. Tali fondi formavano un'unica continenza e vennero assegnati al comune con ordinanza Giannattasio del 2 gennaio 1811, successivamente approvata il 22 giugno 1811 dal Commissario del Re Angelo Masci ([Copia di Atti – Ordinanza Giannattasio 2 gennaio 1811- Pag. 41](#)).

Nel 1813, tali terreni furono dichiarati quasi interamente quotizzabili. Tra il 19 novembre e il 16 dicembre 1819 venne levata la pianta di tutti i terreni della Marina appartenenti a Maida, San Pietro a Maida e Curinga, i documenti dell'epoca annotano come la parte allagata e pantanosa, denominata Arenoso, fosse rimasta per molto tempo abbandonata in quanto impraticabile e priva di reddito, ma in seguito, avendo il corso del fiume Amato assunto un'altra direzione, quelle terre prima inservibili si trasformarono in aree coltivabili ([Copia di Atti - Verbale 12 giugno 1821- pag. 74](#)).

Di conseguenza, con il verbale redatto da N. Sacchi il 27 giugno 1832 e approvato con ordinanza De Liguoro in pari data ([Copia di Atti – Ordinanza De Liguoro 27 giugno 1832 - pag. 94](#)), il demanio Arenoso fu diviso e al comune di Curinga spettò la porzione rilevata dai periti. I tecnici e l'agrimensore, ritornati sul luogo, ripresero le operazioni per lo accantonamento e la conterminazione delle quote del Comune di Curinga, misurando la linea di latitudine occidentale e determinando che l'intera linea ascendeva a corde otto e due terzi, equivalenti a 130 passi, considerando ogni sparo pari a circa 2 metri. L'evoluzione successiva portò alla divisione in quote di questi demani, con l'esclusione delle zone rimaste indivise poiché allagate o boschive, una superficie di 411.62.00 ettari fu suddivisa in 565 quote con ordinanza del 6 agosto 1864 emessa dal Prefetto della provincia Barone Cuda, in qualità di Regio Commissario Ripartitore, e sanzionata con Regio Decreto del 12 settembre 1864 ([Copia di Atti – R. Decreto 12 settembre 1864 - pag. 122](#)).

Con successivo decreto dell'11 settembre 1892 furono conciliate 132 di dette quote. Negli atti si rileva che, a seguito della quotizzazione del 1864, molti concessionari, impossibilitati a coltivare la propria quota a causa della natura paludosa del terreno o per mancanza di mezzi, la vendettero a terzi, tra cui i signori Bevilacqua, Loprete,

Lorusso e Stillitani, per tali motivi rimase omologata la conciliazione contenuta nel verbale dell'agente Demaniale del 29 novembre 1891 e vennero dichiarati coloni inamovibili dei demani Arenoso, Mellarda, Glioca, Cerasia, Ziparà, Curigliello, Tremusa, Santa Irene e Moddone nel comune di Curinga i soggetti indicati nel quadro riassuntivo [\(Copia di Atti – R. Decreto 11 settembre 1892 - pag. 210\)](#).

Dalla sovrapposizione della pianta planimetrica, redatta dal perito istruttore a supporto della sua relazione, con l'attuale estratto di mappa n°53 del comune di Lamezia Terme sez. C, si evince che le particelle oggetto di verifica ricadono sulle antiche quote individuate con i numeri 194, 195, 196 e 197, le quali rimasero in capo agli quotisti assegnatari originari, mentre le quote numero 216 e 217, vennero invece conciliate a favore del signor Antonio Bevilacqua fu Francescantonio per il tramite del già citato Regio Decreto dell'11 settembre 1892. Questa rappresentazione è visibile nella tavola n°01 dell'elaborato planimetrico allegato [\(Elaborato Cartografico – Tav. n°01 – sovrapposizione delle particelle di verifica con l'antica planimetria di quotizzazione del demanio "Aglioca"\)](#), che rappresenta la sovrapposizione delle particelle di verifica con l'antica planimetria di quotizzazione del demanio "Aglioca" redatta dall'agente demaniale

M. Ciaccio e riprodotta per copia conforme dal Perito Istruttore Demaniale geometra R. Barberio.

Ulteriore conferma della situazione storico-giuridica descritta emerge dal lavoro svolto dal Perito Istruttore Demaniale geom. Raffaele Barberio in occasione della sistemazione definitiva dei demani del comune di Curinga. Con relazione del 21 luglio 1937, approvata con l'ordinanza di legittimazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Calabria dottor Michele Manfredi in pari data e sancita con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1959, il tecnico delimitò in planimetria queste aree con tinta rossa, definendole "possessi legittimi" ([Elaborato Cartografico – Tav. n°02 – sovrapposizione delle particelle di verifica con pianta geometria – Foglio II del PID geom. R. Barberio](#)), precisando inoltre che nessuna alienazione era avvenuta nel periodo di divieto delle quote rimaste in possesso degli originari quotisti e che gli attuali possessori dovevano esserne considerati i legittimi proprietari. All'interno di questa verifica, la zona d'interesse è individuata nel Foglio II allegato alla relazione, nel quale il geom. Barberio catalogò i possessi definendo quelli illegittimi in tinta verde, per poi concludere che tutti i demani di Curinga restavano definitivamente sistemati, con possessi legittimi in tinta rossa pari a 279.40.40 ettari e terreni comunali in tinta gialla

pari a 315.42.45 ettari, di cui 287.22.45 ettari giudicati quotizzabili e i restanti da lasciare gravati da usi civici per i cittadini.

Un'ulteriore rispondenza a supporto del quadro storico-giuridico delineato si ricava dagli atti della vertenza tra il comune di Curinga e i signori Stillitani. Nell'ambito di tale giudizio, il Consulente Tecnico d'Ufficio, ingegnere Nicola Sangiorgio, mediante la planimetria "Generale dei demani del comune di Curinga" del 30 luglio 1942 a corredo della propria relazione, indicò l'area in cui ricadono le particelle di verifica con linee oblique a tinta marrone, apponendovi la descrizione "Zone Demaniali in legittimo possesso dei cittadini", come riportato nell'Elaborato Cartografico alla Tavola n°03 ([Elaborato Cartografico – Tav. n°03 – sovrapposizione delle particelle di verifica con pianta geometria – CTU N. Sangiorgio del 30/07/1942](#)).

Inquadramento Territoriale e Vincoli Preesistenti

Le particelle ricadenti nella contrada denominata "Aglioca", site nella sezione di Sant'Eufemia Lamezia e identificati al foglio di mappa n°53, particelle n°680, 683 e 684, presentano caratteristiche d'uso omogenee. Dall'analisi tecnica urbanistica rilevabile dal portale online del Comune, si evince che tali particelle risultano inserite nell'"Ambito di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale" - articolo 80 - Consorzio Asicat". Tale area è sottoposta alle linee

programmatiche e alle procedure definite di comune intesa con lo Schema di Accordo di Programma di cui all'Art. 7, da concordare tra il Comune di Lamezia Terme, il Consorzio ASICAT, la Provincia di Catanzaro e di concerto con la Società Lamezia Europa.

Regime Urbanistico e Vincoli di Godimento Collettivo

Sotto l'aspetto della pianificazione territoriale, l'intera area riconducibile al fondo in oggetto presenta una vocazione strettamente industriale.

A tale assetto comunale si raccorda la totale assenza di gravami o tutele di natura collettiva e paesaggistica. Si attesta, infatti, che i terreni in esame non sono sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), norma che tutela le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Parimenti, l'area non risulta soggetta ad alcun vincolo derivante dall'articolo 3, comma 6, della Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), in quanto i fondi non sono gravati da usi civici.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra argomentato e descritto, visti gli atti demaniali del Comune di Curinga (CZ), vista l'Ordinanza Giannattasio

del 2 gennaio 1811, il verbale dell'Agente delegato E. Fabiani del 12 giugno 1821 relativo al demanio Arenoso, il verbale di campagna dell'agrimensore M. Campisano e dell'esperto A. Vono, l'Ordinanza De Liguoro del 27 giugno 1832, il Regio Decreto del 12 settembre 1864, il Regio Decreto dell'11 settembre 1892, nonché le planimetrie redatte dall'Agente Demaniale M. Ciaccio, dal Perito Istruttore Demaniale geom. R. Barberio e dal Consulente Tecnico d'Ufficio ing. N. Sangiorgio, si formulano le seguenti considerazioni conclusive.

Il sottoscritto dr Perito Agrario Vincenzo Colistra, in qualità di Perito Istruttore Demaniale incaricato, alla luce delle risultanze emerse dall'analisi tecnica e documentale sopra esposta, afferma che si può ragionevolmente concludere che il fondo identificato nel Catasto Terreni del Comune di Lamezia Terme, sezione "C - Sant'Eufemia", e riportato al foglio di mappa n°53, particelle nn°680, 683 e 684, ricade interamente nel perimetro dell'antico demanio denominato "Aglioca". Sotto il profilo giuridico, il terreno in oggetto è da considerarsi di natura allodiale. Tale gravame deriva direttamente dall'ordinanza di quotizzazione del 6 agosto 1864, emesso dal Prefetto della provincia Barone Cuda in qualità di Regio Commissario Ripartitore e sanzionata con Regio Decreto del 12 settembre 1864 per quanto concerne le quote indicate con i numeri 194, 195, 196 e 197, nonché dal decreto

di conciliazione dell'11 settembre 1892 per quanto riguarda le quote con i numeri 216 e 217.

Si conclude affermando che, con ragionevole certezza tecnica, le medesime particelle oggetto di verifica, **non risultano gravate da usi civici.**

“A conferma di aver svolto l’incarico con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, io sottoscritto dr. Per. Agr. Vincenzo Colistra, in qualità di perito istruttore demaniale incaricato, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni e le conclusioni contenute nella presente relazione sono veritiere e basate su indagini accurate e imparziali. Attesto di aver svolto il mio incarico con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna”.

Maida, 30 giugno 2026

Il Perito Istruttore Demaniale

dr. Per. Agr. Vincenzo Colistra



Copia di Atti:

- ~ Ordinanza Giannattasio datata 2 gennaio 1811;
- ~ Ordinanza Masci datata 22 giugno 1811;
- ~ Verbale 'Agente delegato E. Fabiani del 12 giugno 1821;
- ~ Verbale di campagna dell'agrimensore M. Campisano e dell'esperto A. Vono;
- ~ Ordinanza De Liguoro del 27 giugno 1832;
- ~ Regio Decreto 12 settembre 1864;
- ~ Regio Decreto 11 settembre 1892;
- ~ Planimetria Agente Demaniale M. Ciaccio;
- ~ Relazione definitiva e planimetrie del PID geom. R. Barberio;
- ~ Planimetria del CTU ing. N. Sangiorgio.

Allegati:

- ~ Allegato n°01 – determina di incarico;
- ~ Allegato n°02 – Comunicazione Inizio Operazioni Demaniali;
- ~ Allegato n°03 – Copia ricevute di consegna e accettazione PEC;
- ~ Allegato n°04 – Verbale avvio Operazioni Demaniali.

Elaborato Cartografico:

- ~ Elaborato Cartografico – Tav. n°01 – sovrapposizione delle particelle di verifica con l'antica planimetria di quotizzazione del demanio "Aglioca");
- ~ Elaborato Cartografico – Tav. n°02 – sovrapposizione delle particelle di verifica con pianta geometria – Foglio II del PID geom. R. Barberio);
- ~ Elaborato Cartografico – Tav. n°03 – sovrapposizione delle particelle di verifica con pianta geometria – CTU N. Sangiorgio del 30/07/1942).